

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2517/2533

นายนรินทร์ คำทวีปราชญ์

โจทก์

บริษัทราชวัตรสรรพสินค้า จำกัด

จำเลย

บริษัทราชวัตรสรรพสินค้า จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะคดีได้ในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 74,368.65 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63,62)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 42 แผ่นที่ 2,49)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนานันท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>